

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 421/2536 บริษัท หลุยส์ ดี.เลียวโนเวนส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

หจก. ยู พเรศ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 490

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองซื้อป่านจากโจทก์คิดเป็นเงิน 288,000 บาท แล้วไม่ชำระราคาป่านแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระราคาป่านแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่เคยค้ากับโจทก์ จำเลยที่ 1 สั่งซื้อป่านจาก ม.คิดเป็นเงิน 232,000 บาท ประเด็นพิพาทแห่งคดีจึงมีว่าจำเลยทั้งสองซื้อป่านตามฟ้องจากโจทก์หรือไม่ ในราคาเท่าใดซึ่งแม้ในการชี้สองสถานศาลชั้นต้นจะมีได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ แต่เมื่อประเด็นพิพาทอันแท้จริงแห่งคดีที่โจทก์กล่าวอ้างและจำเลยให้การปฏิเสธไว้ทั้งคู่ความได้นำพยานหลักฐานมาสืบเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้ว ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจวินิจฉัยคดีไปตามประเด็นข้อพิพาทที่ถูกต้องได้หาเป็นการวินิจฉัยเกินคำฟ้องและคำขอของโจทก์ไม่ โจทก์ส่งมอบป่านให้กรมพลสิทธิ การทหารอากาศตามคำสั่งของ จำเลยที่ 2 กรมพลสิทธิ การทหารอากาศได้ตรวจรับมอบไว้ถูกต้อง แล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2529 จำเลยทั้งสองจึงชอบที่จะต้องชำระราคาป่านให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ขายในวันที่ 30 กันยายน 2529 เช่นเดียวกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 490 เมื่อจำเลยทั้งสองไม่ชำระยอมได้ชื่อว่าผิดนัดแล้ว โจทก์จึงฟ้องให้จำเลยทั้งสองชำระราคาป่านได้โดยไม่ต้องทวงถาม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยสั่งซื้อปาน8 เกลียว ชนิดเกลียวขวา จำนวน 800 กลุ่ม เป็นเงิน 288,000 บาทจากโจทก์เพื่อขายต่อให้กรมชลประทานทหารอากาศ ต่อมาวันที่ 4 และ 5 สิงหาคม 2529 จำเลยทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง โดยตกลงที่จะโอนสิทธิเรียกร้องเงินจำนวน 320,000 บาท ที่จำเลยมีต่อกรมชลประทานทหารอากาศให้แก่โจทก์เป็นผู้รับเงิน ถ้าโจทก์ได้รับเงินมาเกินกว่าหนี้สินหรือความรับผิดที่จำเลยมีต่อโจทก์โจทก์จะคืนส่วนที่เกินนั้นแก่จำเลย ถ้าโจทก์ได้รับมาต่ำกว่าหนี้สินหรือความรับผิดที่จำเลยมีต่อโจทก์ จำเลยจะต้องชำระส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นแก่โจทก์จนครบถ้วน ถ้าจำเลยไม่ชำระราคาสินค้าทันทีที่โจทก์ส่งมอบหรือโจทก์เรียกเก็บเงินไม่ได้จำเลยจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่โจทก์ร้อยละ 15 ต่อปี โจทก์ส่งสินค้าที่จำเลยสั่งซื้อแก่กรมชลประทานทหารอากาศแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2529 จำเลยผิดสัญญาไม่ดำเนินการโอนสิทธิเรียกร้องให้เรียบร้อย ทำให้โจทก์ไม่สามารถขอรับเงินจากกรมชลประทานทหารอากาศได้และจำเลยขอรับเงินทั้งหมดจากกรมชลประทานทหารอากาศแล้วไม่ชำระราคาสินค้าให้โจทก์จำเลยต้องชำระราคาสินค้ากับดอกเบี้ยตามสัญญานับแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2529 ถึงวันฟ้องอีก 29,470.68 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 317,470.68 บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 288,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 สั่งซื้อปานตามฟ้องจาก นายมนตรี เจริญสุข และสั่งซื้อในราคากลุ่มละ 290 บาท เป็นเงิน 232,000 บาท เท่านั้น ต่อมาใกล้กำหนดส่งมอบนายมนตรีจึงอ้างว่าตกลงซื้อขายกันในราคากลุ่มละ 360 บาท เป็น

เงิน 288,000 บาท ทำให้การส่งมอบป่านของจำเลยที่ 1 แก่กรมชลประทาน ทหารอากาศล่าช้า กว่ากำหนด ต่อมาวันที่ 30 กันยายน 2529 ซึ่งเป็นวันที่มีการ ส่งมอบ ป่านแก่กรมชลประทาน ทหารอากาศ นายมนตรีจึงจัดการให้จำเลยที่ 1 โอนสิทธิในการ รับเงินจากกรมชลประทาน ทหารอากาศให้โจทก์โดยไม่ฟังข้อโต้แย้งของจำเลยที่ 2 ว่า ฝ่าฝืนต่อข้อสัญญาที่จำเลยที่ 1 ทำไว้กับกรมชลประทาน ทหารอากาศ จำเลยทั้งสองไม่เคยได้รับการทวงถามจากโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสองข้อแรกว่า ที่ศาล ชั้นต้นให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบชำระราคาป่านจำนวน 288,000 บาท แก่โจทก์นั้น เป็นการวินิจฉัยเกินคำฟ้องและคำขอของ โจทก์หรือไม่ เห็นว่าตามคำฟ้องของโจทก์ สรุปได้ว่า จำเลยทั้งสอง ซื้อป่านจากโจทก์คิดเป็นเงิน 288,000 บาท แล้วไม่ชำระ ราคาป่าน แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระราคาป่านแก่โจทก์ ส่วนที่ โจทก์ บรรยายฟ้องถึงการโอนสิทธิเรียกร้องมาด้วย เป็นเพียงบรรยาย ให้รู้ว่าจำเลยยังไม่ ชำระราคาป่านแก่โจทก์ เพราะเหตุใดเท่านั้น ดังนั้น เมื่อจำเลยทั้งสองให้การว่าจำเลย ทั้งสองไม่เคยค้ากับ โจทก์ จำเลยที่ 1 สั่งซื้อป่านจากนายมนตรี เจริญสุข คิดเป็น เงิน 232,000 บาท ประเด็นพิพาทแห่งคดีในส่วนนี้จึงมีว่าจำเลยทั้งสอง ซื้อป่านตาม ฟ้องจากโจทก์หรือไม่ในราคาเท่าใด ซึ่งแม้ในการ ชี้สองสถานศาลชั้นต้นจะมีได้ กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ แต่เมื่อ ประเด็นพิพาทอันแท้จริงแห่งคดีที่โจทก์ กล่าวอ้างและจำเลยให้ การปฏิเสธไว้ทั้งคู่ความดันพยานหลักฐานมาสืบเกี่ยวกับ ประเด็น ดังกล่าวแล้ว ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจวินิจฉัยคดีไปตามประเด็น ข้อพิพาทที่ ถูกต้องได้ หาเป็นการวินิจฉัยเกินคำฟ้องและคำขอ ของโจทก์ไม่

ปัญหาประการสุดท้ายที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ก่อนฟ้องโจทก์ไม่ได้ทวงถาม โจทก์จะต้องทวงถามก่อนจึงจะฟ้องได้นั้น เห็นว่ากรณีตามฟ้องเป็นเรื่องการซื้อขาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 490 บัญญัติว่า ถ้าได้กำหนดกันไว้ว่า ให้ส่งมอบทรัพย์สินซึ่งซื้อขายนั้นเวลาใด ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเวลาอัน เดียวกัน นั่นเองเป็นเวลากำหนดใช้ราคา ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ส่งมอบ ป่านให้ กรมพลathi การทหารอากาศตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 กรมพลathi การทหารอากาศได้ ตรวจรับมอบไว้ถูกต้องแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2529 ตามเอกสารหมายเลข 2 จำเลยทั้งสองจึงชอบที่จะ ต้องชำระราคาป่านให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ขายในวันที่ 30 กันยายน 2529 เช่นเดียวกัน เมื่อจำเลยทั้งสองไม่ชำระยอมได้ชื่อว่า ผิดนัดแล้ว โจทก์จึงฟ้องให้จำเลยทั้งสองชำระราคาป่านได้ โดยไม่ต้องทวงถาม คดีไม่จำเป็นต้อง วินิจฉัยว่าก่อนฟ้องโจทก์ทวงถาม จำเลยทั้งสองโดยชอบแล้วหรือไม่ ศาลล่างทั้งสอง พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เพทฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ